商标审查审理指南

2021

国家知识产权局　制定

总 目 录

上　编　形式审查和事务工作编

第一部分　商标申请形式审查 …… 3
第一章　形式审查的一般性要求 …… 3
第二章　注册申请形式审查 …… 12
第三章　异议形式审查 …… 30
第四章　评审形式审查 …… 40
第五章　撤销注册商标申请形式审查 …… 48
第二部分　商品服务和商标检索要素的分类 …… 53
第六章　商品服务分类 …… 53
第七章　商标文字检索要素分类 …… 57
第八章　商标图形要素分类 …… 66
第九章　商标其他检索要素分类 …… 74
第三部分　其他商标业务审查 …… 75
第十章　商标变更类申请 …… 75
第十一章　商标权的处分类申请 …… 81
第十二章　注册商标的续展 …… 94
第四部分　马德里商标国际注册审查 …… 96
第十三章　马德里商标国际注册申请审查 …… 96
第十四章　马德里商标国际注册后续业务申请审查 …… 103
第十五章　商标国际异议形式审查 …… 111
第十六章　马德里商标领土延伸申请审查 …… 116
第十七章　领土延伸至中国的国际注册后续业务形式审查 …… 117
第十八章　领土延伸至中国的国际注册后续业务实质审查 …… 121
第五部分　商标申请事务处理 …… 129
第十九章　商标申请文件的接收 …… 129

第二十章　商标费用 …… 133
第二十一章　商标文件的送达 …… 136
第二十二章　出具和补发证明文件 …… 138
第二十三章　商标档案 …… 142
第二十四章　商标公告 …… 146
第二十五章　电子申请有关规定 …… 148

下　编　商标审查审理编

第一章　概　述 …… 153
第二章　不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理 …… 161
第三章　不得作为商标标志的审查审理 …… 173
第四章　商标显著特征的审查审理 …… 217
第五章　商标相同、近似的审查审理 …… 239
第六章　三维标志商标的审查审理 …… 280
第七章　颜色组合商标的审查审理 …… 296
第八章　声音商标的审查审理 …… 302
第九章　集体商标、证明商标的审查审理 …… 307
第十章　复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的审查审理 …… 334
第十一章　擅自注册被代理人或者被代表人商标的审查审理 …… 343
第十二章　特定关系人抢注他人在先使用商标的审查审理 …… 347
第十三章　商标代理机构申请注册商标的审查审理 …… 350
第十四章　损害他人在先权利的审查审理 …… 351
第十五章　抢注他人已经使用并有一定影响商标的审查审理 …… 359
第十六章　以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的审查审理 …… 363
第十七章　撤销注册商标案件的审查审理 …… 365
第十八章　《商标法》第五十条的审查审理 …… 372
第十九章　审查意见书 …… 373

附　录

《商标审查审理指南》的说明 …… 379

分 目 录

上　编　形式审查和事务工作编

第一部分　商标申请形式审查 …… 3

第一章　形式审查的一般性要求 …… 3

1　引　言 …… 3

2　审查原则 …… 3

2.1　书面审查原则 …… 3

2.2　一次性告知原则 …… 4

2.3　确保效率原则 …… 4

3　审查程序 …… 4

3.1　形式审查合格 …… 4

3.2　申请文件的补正 …… 4

3.3　通知书的答复 …… 4

3.4　申请不予受理 …… 4

4　申请文件审查 …… 4

4.1　申请文件基本要求 …… 5

4.2　申请人 …… 5

4.3　申请人联系信息/送达信息 …… 7

4.4　共同申请 …… 8

4.5　代理信息 …… 8

4.6　申请人章戳（签字） …… 8

5　其他申请文件审查 …… 9

5.1　身份证明文件、主体资格证明文件 …… 9

5.2　商标代理委托书 …… 11

6　商标规费审查 …… 11

第二章　注册申请形式审查 …… 12
1　法律依据 …… 12
2　申请途径和办理方式 …… 12
3　形式审查内容 …… 12
3.1　申请书 …… 12
3.2　身份证明文件、主体资格证明文件 …… 22
3.3　商标代理委托书 …… 22
3.4　申请资格 …… 23
3.5　集体商标相关文件 …… 23
3.6　证明商标相关文件 …… 23
3.7　其他文件 …… 23
4　审查结论 …… 24
4.1　形式审查合格 …… 24
4.2　需要补正的情形 …… 24
4.3　不予受理情形 …… 25
5　申请人要求优先权 …… 27
5.1　申报要求 …… 27
5.2　审查内容 …… 27
5.3　优先权有效情形 …… 27
5.4　优先权无效情形 …… 28
6　撤回注册申请 …… 28
6.1　申请文件 …… 28
6.2　内容与要求 …… 28
6.3　审查结论 …… 29
第三章　异议形式审查 …… 30
1　法律依据 …… 30
2　引　言 …… 30
2.1　基本要求 …… 30
2.2　异议申请材料 …… 30
3　形式审查 …… 31
3.1　异议期限 …… 31
3.2　异议主体 …… 31
3.3　内容及要求 …… 32
3.4　审查结论 …… 34
4　答辩材料的审查 …… 35
4.1　答辩材料的要求 …… 35
4.2　审查结论 …… 36

5 补充证据材料的审查 …… 36
5.1 补充证据材料的要求 …… 36
5.2 审查结论 …… 36
5.3 异议当事人申请变更代理机构 …… 36
6 异议人变更 …… 37
6.1 相关解释 …… 37
6.2 异议人变更的审查 …… 37
7 撤回商标异议申请审查 …… 38
7.1 文件要求 …… 38
7.2 审查结论 …… 38
8 被异议商标撤回相关异议申请的处理 …… 39
9 商标异议申请驳回 …… 39
第四章 评审形式审查 …… 40
1 法律依据 …… 40
2 引 言 …… 40
3 形式审查 …… 40
3.1 申请主体 …… 40
3.2 期 限 …… 40
3.3 评审范围 …… 42
3.4 内容及要求 …… 42
3.5 审查结论 …… 44
4 答辩材料的审查 …… 45
4.1 答辩材料的要求 …… 45
4.2 评审答辩材料审查结论 …… 45
5 补充证据材料的审查 …… 46
5.1 补充证据材料的要求 …… 46
5.2 审查结论 …… 46
6 变更及解除代理的审查 …… 46
7 撤回评审申请的审查 …… 47
第五章 撤销注册商标申请形式审查 …… 48
1 撤销连续三年不使用注册商标申请的形式审查 …… 48
1.1 法律依据 …… 48
1.2 申请文件及要求 …… 48
1.3 注册商标注册满三年的计算 …… 48
1.4 文件送达 …… 49
1.5 连续三年不使用之三年期间的确定 …… 50
1.6 使用证据的接收 …… 50

1.7 审查过程中的变更 …… 50
1.8 形式审查结论 …… 50
1.9 撤回申请 …… 51
2 撤销成为通用名称商标申请的形式审查 …… 51
2.1 法律依据 …… 51
2.2 形式审查内容 …… 51
2.3 申请文件 …… 52
2.4 形式审查结论 …… 52
2.5 答辩通知书的送达 …… 52
2.6 审查过程中的变更 …… 52
2.7 撤回申请 …… 52

第二部分 商品服务和商标检索要素的分类 …… 53
第六章 商品服务分类 …… 53
1 引 言 …… 53
2 商品和服务分类概述 …… 53
3 商品和服务项目申报原则 …… 54
4 商品和服务分类原则 …… 54
4.1 商品分类原则 …… 54
4.2 服务分类原则 …… 55
5 商品和服务项目申报基本要求 …… 55
第七章 商标文字检索要素分类 …… 57
1 引 言 …… 57
2 商标名称 …… 57
2.1 商标名称确定原则 …… 57
2.2 商标名称的修改 …… 57
3 文字检索分卡基本要求 …… 58
4 汉字分卡 …… 58
4.1 多音字 …… 58
4.2 非单一顺序排列 …… 59
4.3 特殊字体 …… 60
5 拼音分卡 …… 60
6 英文分卡 …… 61
7 字头分卡 …… 62
8 数字分卡 …… 63
9 意译分卡 …… 64
10 特殊情形 …… 64

10.1 标点符号和特殊字符 …… 64
10.2 不具备或缺乏显著特征部分 …… 64
第八章 商标图形要素分类 …… 66
1 引 言 …… 66
2 需要进行图形要素分类的情形 …… 66
2.1 商标包含图形的 …… 66
2.2 商标包含文字或字母的 …… 67
2.3 商标包含符号的 …… 68
2.4 商标包含数字的 …… 68
2.5 商标指定颜色的 …… 68
2.6 颜色组合商标 …… 69
2.7 三维标志商标 …… 69
3 图形要素划分原则 …… 70
3.1 图形要素编码 …… 70
3.2 对商标的显著部分进行图形要素分类 …… 71
3.3 不可省略图形要素的情形 …… 72
3.4 需要增加图形要素的情形 …… 72
3.5 图形作为背景或为非显著部分的情形 …… 73
第九章 商标其他检索要素分类 …… 74
1 引 言 …… 74
2 音乐性质的声音商标 …… 74
3 非音乐性质的声音商标 …… 74
4 声音要素划分原则 …… 74

第三部分 其他商标业务审查 …… 75
第十章 商标变更类申请 …… 75
1 商标注册人/申请人名称或地址的变更 …… 75
1.1 法律依据 …… 75
1.2 变更申请文件 …… 75
1.3 申请人 …… 76
1.4 商 标 …… 76
1.5 全部注册商标一并变更 …… 76
1.6 审查结论 …… 77
1.7 变更申请的撤回和中止审查 …… 78
2 商标注册申请人的代理机构的变更 …… 78
2.1 法律依据 …… 78
2.2 申请人 …… 78

2.3 商 标 …… 78
2.4 审查结论 …… 79
3 文件接收人的变更 …… 79
3.1 法律依据 …… 79
3.2 申请人 …… 79
3.3 商 标 …… 79
3.4 审查结论 …… 79
4 商标申请/注册事项的更正 …… 79
4.1 法律依据 …… 79
4.2 申请文件 …… 80
4.3 申请人 …… 80
4.4 申请更正的商标 …… 80
4.5 更正的范围和更正的事项 …… 80
4.6 审查结论 …… 80
第十一章 商标权的处分类申请 …… 81
1 注册商标/注册申请的转让和移转 …… 81
1.1 法律依据 …… 81
1.2 转让申请文件 …… 81
1.3 转让双方的民事主体资格 …… 83
1.4 商 标 …… 84
1.5 相同或者近似商标一并转让 …… 84
1.6 商标相同或者近似和同一种或类似商品/服务的判断 …… 84
1.7 容易导致混淆或其他不良影响的转让 …… 85
1.8 对他人权利的影响 …… 85
1.9 审查结论 …… 85
1.10 转让申请的撤回和中止审查 …… 86
2 注册商标的使用许可备案（变更许可人、被许可人名称，许可提前终止） … 87
2.1 法律依据 …… 87
2.2 商标使用许可备案材料 …… 87
2.3 许可人 …… 87
2.4 许可使用的商标 …… 87
2.5 许可期限及许可商品/服务项目 …… 87
2.6 许可人及被许可人名称变更 …… 87
2.7 商标使用许可提前终止备案 …… 88
2.8 撤回许可备案和中止审查 …… 88
3 注册商标专用权质权登记 …… 88

3.1 法律依据 …… 88
3.2 质权登记申请 …… 88
3.3 审查结论 …… 89
3.4 质权登记变更 …… 90
3.5 质权登记延期 …… 90
3.6 质权登记注销 …… 90
3.7 补发质权登记证 …… 91
4 注册申请的商品/服务项目的删减 …… 91
4.1 法律依据 …… 91
4.2 申请人 …… 91
4.3 商 标 …… 91
4.4 申请删减的商品/服务项目 …… 91
4.5 审查结论 …… 91
5 注册商标的注销 …… 92
5.1 法律依据 …… 92
5.2 申请文件 …… 92
5.3 商 标 …… 92
5.4 审查结论 …… 92
5.5 注销申请的撤回和中止审查 …… 92
6 注册商标有效期满未续展的注销 …… 93
6.1 法律依据 …… 93
6.2 期满未续展注销 …… 93
6.3 刊发注销公告 …… 93
6.4 核查后刊发注销公告 …… 93
第十二章 注册商标的续展 …… 94
1 法律依据 …… 94
2 续展申请文件 …… 94
3 申请人 …… 94
4 商 标 …… 94
5 续展申请日期 …… 94
6 审查结论 …… 95
6.1 补 正 …… 95
6.2 核准续展 …… 95
6.3 不予核准 …… 95
7 续展申请的撤回和中止审查 …… 95

第四部分　马德里商标国际注册审查 …… 96
第十三章　马德里商标国际注册申请审查 …… 96
1　法律依据 …… 96
2　引　言 …… 96
3　申请人资格与申请条件 …… 96
3.1　申请人资格 …… 96
3.2　申请条件 …… 96
4　书式要求 …… 97
5　马德里商标国际注册申请审查标准 …… 97
5.1　申请人信息 …… 97
5.2　代理人信息 …… 97
5.3　商标信息 …… 98
5.4　商品/服务信息 …… 98
5.5　缔约方信息 …… 98
5.6　申请人/代理人章戳或签字 …… 99
5.7　指定美国使用意图声明 …… 99
5.8　申请人身份证明文件 …… 99
5.9　马德里商标国际注册申请代理委托书 …… 99
5.10　审查结论 …… 99
5.11　规　费 …… 99
6　国际申请撤回 …… 100
6.1　撤回申请文件 …… 100
6.2　审查标准 …… 100
6.3　审查结论 …… 100
7　效力终止的通知 …… 100
7.1　条　件 …… 100
7.2　通知书式与通知方式 …… 100
7.3　审查标准 …… 101
第十四章　马德里商标国际注册后续业务申请审查 …… 103
1　法律依据 …… 103
2　引　言 …… 103
3　国际续展 …… 103
3.1　申请文件 …… 103
3.2　申请人资格 …… 103
3.3　续展期限 …… 104
3.4　内容及要求 …… 104
4　注册人名称或地址变更 …… 104

4.1 申请文件 …… 104
4.2 申请人资格 …… 104
4.3 内容及要求 …… 104
5 国际转让 …… 105
5.1 申请文件 …… 105
5.2 申请人 …… 105
5.3 转让人、受让人主体资格证明文件 …… 105
5.4 内容及要求 …… 106
6 国际删减 …… 106
6.1 申请文件 …… 106
6.2 申请人资格 …… 106
6.3 内容及要求 …… 106
7 国际注销 …… 107
7.1 申请文件 …… 107
7.2 申请人资格 …… 107
7.3 内容及要求 …… 107
8 代理人名称或地址变更 …… 107
8.1 申请文件 …… 107
8.2 申请人资格 …… 107
8.3 内容及要求 …… 107
9 指定代理人 …… 108
9.1 申请文件 …… 108
9.2 申请人资格 …… 108
9.3 内容及要求 …… 108
10 国际放弃 …… 108
10.1 申请文件 …… 108
10.2 申请人资格 …… 108
10.3 内容及要求 …… 108
11 后期指定 …… 109
11.1 申请文件 …… 109
11.2 申请人资格 …… 109
11.3 内容及要求 …… 109
12 审查结论 …… 109
12.1 补 正 …… 109
12.2 核 准 …… 109
12.3 不予受理 …… 110
13 规 费 …… 110

14　撤回申请 …… 110
第十五章　商标国际异议形式审查 …… 111
1　法律依据 …… 111
2　商标国际异议申请材料的审查 …… 111
2.1　提交期限 …… 111
2.2　异议主体 …… 111
2.3　书式要求 …… 111
2.4　规　费 …… 112
2.5　书式形审 …… 112
2.6　审查结论 …… 113
3　商标国际异议答辩回文的审查 …… 113
3.1　提交期限 …… 113
3.2　书式要求 …… 113
3.3　书式形审 …… 113
3.4　审查结论 …… 113
4　商标国际异议补充材料的审查 …… 114
4.1　提交期限 …… 114
4.2　形式审查 …… 114
4.3　审查结论 …… 114
4.4　异议当事人申请变更商标代理机构 …… 114
5　撤回商标国际异议申请材料的审查 …… 114
5.1　提交期限 …… 114
5.2　书式要求 …… 114
5.3　审查结论 …… 115
5.4　被异议商标撤回相关异议申请的处理 …… 115
6　国际商标异议申请驳回 …… 115
第十六章　马德里商标领土延伸申请审查 …… 116
1　法律依据 …… 116
2　审　查 …… 116
2.1　形式审查 …… 116
2.2　商品和服务项目翻译 …… 116
2.3　实质审查 …… 116
第十七章　领土延伸至中国的国际注册后续业务形式审查 …… 117
1　国际注册转国内申请 …… 117
1.1　法律依据 …… 117
1.2　申请条件 …… 117
1.3　申请途径 …… 117

1.4 申请材料 …… 117
1.5 审查内容 …… 117
2 国际注册代替国内注册加注申请 …… 118
2.1 法律依据 …… 118
2.2 申请途径 …… 118
2.3 申请材料 …… 118
2.4 审查内容 …… 118
3 国际更正分拣 …… 118
3.1 法律依据 …… 118
3.2 对领土延伸和后期指定通知更正的分拣标准 …… 119
3.3 对国际后续业务更正的分拣标准 …… 119
第十八章 领土延伸至中国的国际注册后续业务实质审查 …… 121
1 国际变更（注册人名称/地址变更） …… 121
1.1 法律依据 …… 121
1.2 审查结论 …… 121
2 国际续展 …… 121
2.1 法律依据 …… 121
2.2 审查结论 …… 122
3 国际转让 …… 122
3.1 法律依据 …… 122
3.2 受让人资格 …… 122
3.3 一并转让 …… 122
3.4 混淆或者其他不良影响 …… 122
3.5 集体、证明商标 …… 122
3.6 转让补正 …… 122
3.7 转让无效 …… 123
3.8 转让终局 …… 123
3.9 核 准 …… 123
3.10 不予核准 …… 123
4 国际部分转让 …… 123
4.1 法律依据 …… 123
4.2 受让人资格 …… 123
4.3 一并转让 …… 123
4.4 误认、混淆或者其他不良影响 …… 124
4.5 集体、证明商标 …… 124
4.6 转让补正 …… 124
4.7 转让无效 …… 124

4.8 转让终局 …… 124
4.9 核 准 …… 124
4.10 不予核准 …… 124
5 国际删减 …… 124
5.1 法律依据 …… 125
5.2 审查结论 …… 125
5.3 删减终局 …… 125
5.4 国际删减的登记项目 …… 125
6 国际注销 …… 125
6.1 法律依据 …… 125
6.2 注销类型 …… 125
6.3 审查结论 …… 126
7 国际部分注销 …… 126
7.1 法律依据 …… 126
7.2 部分注销的类型 …… 126
7.3 审查结论 …… 126
7.4 国际部分注销的登记项目 …… 127
8 国际放弃 …… 127
8.1 法律依据 …… 127
8.2 审查结论 …… 127
9 国际合并 …… 127
9.1 法律依据 …… 127
9.2 审查结论 …… 127
10 国际更正 …… 128
10.1 法律依据 …… 128
10.2 审查结论 …… 128

第五部分 商标申请事务处理 …… 129
第十九章 商标申请文件的接收 …… 129
1 申请途径 …… 129
1.1 自行办理 …… 129
1.2 委托商标代理机构办理 …… 129
2 办理方式 …… 129
2.1 书面提交 …… 129
2.2 数据电文方式提交 …… 130
3 申请材料 …… 130
3.1 适用文字 …… 130

3.2　申请书件 …… 130
4　申请文件接收程序 …… 130
4.1　确定收到日 …… 130
4.2　给出申请号 …… 130
4.3　确定寄出日 …… 131
4.4　纸质文件电子化 …… 131
5　申请日和提交日 …… 131
5.1　商标注册申请日 …… 131
5.2　其　他 …… 131
6　期限届满日 …… 131
6.1　期　限 …… 131
6.2　期限计算和期限届满日 …… 131
7　商标代理机构备案 …… 132
7.1　商标代理机构 …… 132
7.2　商标代理从业人员 …… 132
7.3　备案要求 …… 132
7.4　其他要求 …… 132
第二十章　商标费用 …… 133
1　规费项目 …… 133
2　缴费期限和缴费日 …… 133
3　缴纳方式 …… 133
4　退　款 …… 134
4.1　退款规则 …… 134
4.2　退款情形 …… 134
4.3　退款手续 …… 134
第二十一章　商标文件的送达 …… 136
1　商标文件的送达 …… 136
1.1　送达方式 …… 136
1.2　收件人 …… 136
1.3　送达日 …… 136
2　退件的处理和文件的查询 …… 137
2.1　退件的处理 …… 137
2.2　文件的查询 …… 137
第二十二章　出具和补发证明文件 …… 138
1　出具优先权证明文件 …… 138
1.1　申请条件 …… 138
1.2　申请文件 …… 138

1.3 申请人 …… 138
1.4 商 标 …… 138
1.5 审查结论 …… 138
2 马德里国际商标出具商标注册证明 …… 139
2.1 法律依据 …… 139
2.2 申请文件 …… 139
2.3 申请人 …… 139
2.4 商 标 …… 139
2.5 申请时间 …… 139
2.6 审查结论 …… 139
3 商标变更、转让、续展证明的补发 …… 140
3.1 法律依据 …… 140
3.2 申请文件 …… 140
3.3 申请人 …… 140
3.4 商 标 …… 140
3.5 审查结论 …… 140
4 商标注册证的补发 …… 141
4.1 法律依据 …… 141
4.2 申请文件 …… 141
4.3 申请人 …… 141
4.4 商 标 …… 141
4.5 审查结论 …… 141
第二十三章 商标档案 …… 142
1 档案组成 …… 142
2 归档范围、整理和保管 …… 142
2.1 归档范围 …… 142
2.2 整理和归档 …… 142
2.3 保 管 …… 142
3 对外查阅与复制 …… 142
3.1 公检法等部门 …… 142
3.2 律师事务所或商标代理机构 …… 143
3.3 商标注册人 …… 143
4 保管期限及销毁 …… 144
4.1 商标注册纸质档案 …… 144
4.2 商标注册电子档案 …… 145
第二十四章 商标公告 …… 146
1 引 言 …… 146

2　公告内容 …… 146
3　马德里国际注册公告 …… 147
第二十五章　电子申请有关规定 …… 148
1　电子申请用户 …… 148
2　商标数字证书 …… 148
3　电子申请的接收 …… 148
4　电子发文 …… 149
5　电子商标注册证 …… 149

下　编　商标审查审理编

第一章　概　述 …… 153
1　审查审理适用的基本原则 …… 153
1.1　诚实信用原则 …… 153
1.2　以注册为主、以使用为补充的原则 …… 153
1.3　保护合法在先权利原则 …… 154
1.4　标准执行一致与个案审查原则 …… 154
1.5　防止权利滥用原则 …… 154
2　审查审理范围 …… 155
2.1　绝对理由和相对理由 …… 155
2.2　商标注册实质审查 …… 155
2.3　商标异议审查 …… 156
2.4　商标评审审理 …… 156
2.5　注册商标撤销审查 …… 157
2.6　注册商标转让审查 …… 157
2.7　注册商标依职权主动宣告无效 …… 157
3　基本概念 …… 157
3.1　商　标 …… 157
3.2　商标的显著特征 …… 158
3.3　商标相同与近似 …… 158
3.4　同一种与类似商品或者服务 …… 158
3.5　混　淆 …… 159
3.6　商标的使用 …… 160
3.7　不正当手段与恶意 …… 160
第二章　不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理 …… 161
1　法律依据 …… 161

2 释 义 …… 161
3 适用要件 …… 162
4 考虑因素 …… 162
4.1 申请人基本情况 …… 162
4.2 申请人提交商标注册申请整体情况 …… 162
4.3 商标具体构成情况 …… 163
4.4 申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为 …… 163
4.5 异议、评审程序中相关证据的情况 …… 163
4.6 其他考虑因素 …… 163
5 适用情形 …… 163
6 典型案例 …… 164
6.1 商标注册申请数量巨大，明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图，扰乱商标注册秩序的 …… 164
6.2 大量复制、摹仿、抄袭多个主体在先具有一定知名度或者较强显著性的商标，扰乱商标注册秩序的 …… 166
6.3 对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册，扰乱商标注册秩序的 …… 167
6.4 大量申请注册与他人企业字号、企业名称简称、电商名称、域名，有一定影响的商品名称、包装、装潢，他人知名并已产生识别性的广告语、外观设计等商业标识相同或者近似标志的 …… 167
6.5 大量申请注册与知名人物姓名、知名作品或者角色名称、他人知名并已产生识别性的美术作品等公共文化资源相同或者近似标志的 …… 168
6.6 大量申请注册与行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等相同或者近似标志的 …… 169
6.7 大量申请注册指定商品或者服务上的通用名称、行业术语、直接表示商品或者服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等缺乏显著性的标志的 …… 170
6.8 大量提交商标注册申请，并大量转让商标，且受让人较为分散，扰乱商标注册秩序的 …… 170
6.9 申请人有以牟取不当利益为目的，大量售卖，向商标在先使用人或者他人强迫商业合作，索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的 …… 171
6.10 其他可被认定为有恶意的申请商标注册行为的情形 …… 171
第三章 不得作为商标标志的审查审理 …… 173
1 法律依据 …… 173
2 释 义 …… 173
2.1 同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、

军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的 …… 174
2.2 同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的 …… 175
2.3 同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的 …… 175
2.4 与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的 …… 175
2.5 同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的 …… 176
2.6 带有民族歧视性的 …… 176
2.7 带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的 …… 176
2.8 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的 …… 177
2.9 含地名标志的审查审理 …… 177
3 具体适用 …… 178
3.1 同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的 …… 178
3.2 同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的 …… 179
3.3 同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的 …… 181
3.4 与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的 …… 182
3.5 同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的 …… 182
3.6 带有民族歧视性的 …… 183
3.7 带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的 …… 183
3.8 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的 …… 194
3.9 含有地名的商标 …… 211
第四章 商标显著特征的审查审理 …… 217
1 法律依据 …… 217
2 释 义 …… 217
2.1 仅有本商品的通用名称、图形、型号的 …… 217
2.2 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的 …… 218
2.3 其他缺乏显著特征的 …… 219
2.4 经过使用取得显著特征的 …… 219
3 具体适用：缺乏显著特征的 …… 220
3.1 仅有本商品的通用名称、图形、型号的 …… 220
3.2 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的 …… 222
3.3 其他缺乏显著特征的 …… 227
3.4 商标含有不具备显著特征的标志的审查 …… 235
4 具体适用：经过使用取得显著特征的 …… 237